

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2607/2531

อัยการ สมุทรสาคร

โจทก์ร่วม

บ. สาม มิตร มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอร์
ง จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

บริษัท สาม มิตร มอเตอร์ ส แมนูแฟค
เจอร์ริง จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 460

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

บริษัท อ.น่าน้ำมันเตาจำนวน 12,000 ลิตรที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไปส่งยังบริษัท
โจทก์ร่วมโดยรถบรรทุกทุกน้ำมัน และจะรับรู้หรือรับผิดชอบถ้าหากกลดซึลที่ฝาปิดเปิด
อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย แสดงว่าบริษัทอ.ผู้ขายได้หมาย หรือ นับ ชั่ง ตวง วัด หรือ
คัดเลือกบ่งตัวทรัพย์สินคือน้ำมันเตาที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไว้แน่นอนเป็นจำนวน12,000
ลิตร และบรรจุไว้ในรถเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในน้ำมันเตาที่ซื้อขายย่อมโอนไป
เป็นของโจทก์ร่วมการที่โจทก์ร่วมนำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งเป็น
เพียงวิธีการตรวจสอบว่าบริษัทอ. ได้ส่งมอบน้ำมันเตาที่สั่งซื้อให้โจทก์ร่วมครบถ้วน
หรือไม่เท่านั้น หากใช่เป็นการกระทำเพื่อให้ทราบราคาที่แน่นอนไม่เมื่อจำเลยลักน้ำมัน
เตาไป 4,000 ลิตร โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทสามมิตรมอเตอร์ส์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โจทก์ร่วม ร่วมกันกับพวกลักน้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร ราคา 16,360 บาท ของบริษัทโจทก์ร่วมไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(11) จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วม อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(11) ลงโทษจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 16,360 บาท แก่โจทก์ร่วม จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วมทำหน้าที่ตรวจรับน้ำมันที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ ได้ร่วมกับนายจำเนียรพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย จำกัดลักเอาน้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร ราคา 16,360 บาท ซึ่งโจทก์ร่วมสั่งซื้อมาจากบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด ไปปัญหาในชั้นฎีกามีว่า น้ำมันเตาที่จำเลยร่วมกับพวกลักไปเป็นของโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า การซื้อขายน้ำมันระหว่างโจทก์ร่วมกับพวกลักไปเป็นของโจทก์ร่วมหรือไม่ เห็นว่า การซื้อขายน้ำมันระหว่างโจทก์ร่วมผู้ซื้อกับบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย จำกัดผู้ขายนั้นข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างว่าเมื่อบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด ได้บรรทุกน้ำมันเตาจำนวน 12,000 ลิตร ที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไปส่งยังบริษัทโจทก์ร่วม ก่อนที่โจทก์ร่วมจะเซ็นรับมอบน้ำมันจะต้องนำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบจำนวนน้ำมันว่ามีปริมาณตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ ซึ่งวิธีการชั่งน้ำหนักนี้นายสุภาพ จิตรายนนท์ผู้จัดการบริษัทโจทก์ร่วมเบิกความว่า เป็นมาตรการทางปฏิบัติของบริษัทโจทก์ร่วม โดยบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย จำกัดผู้ขายไม่ได้เห็นชอบด้วย บริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ต ประเทศไทย

จำกัดจะรับรู้หรือรับผิดชอบถ้าหากขวดซีลที่ฝาปิดเปิดอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยเท่านั้น แสดงว่าบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทยจำกัด ผู้ขายได้หมายหรือ นับ ชั่ง ตวง วัดหรือคัดเลือก บ่งตัวทรัพย์สินคือน้ำมันเตาที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไว้แน่นอนเป็น จำนวน12,000 ลิตร และบรรจุไว้ในรถเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์ในน้ำมันเตาที่ซื้อขาย ย่อมโอนไปเป็นของโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมได้นำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักอีก ที่หนึ่งเป็นเพียงวิธีการตรวจสอบว่าบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ได้ ส่งมอบน้ำมันเตาที่สั่งซื้อให้โจทก์ร่วมครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น กรณีหาใช่เป็นเรื่อง การกระทำเพื่อให้ทราบราคาที่แน่นอนตามที่จำเลยฎีกาไม่ เมื่อจำเลยกับพวกลัก น้ำมันเตาไป 4,000 ลิตร โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ